

JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE SJM

EXPEDIENTE : 00111-2020-0-3002-JR-CI-01
MATERIA : DIVISION Y PARTICION
JUEZ : ELIZABETH GINA CUETO LLERENA
ESPECIALISTA : QUISPE DE LA CRUZ ADAMS GERARDO-
PERITO : COPELLO MUÑANTE, RENATTO MAURICIO
QUISPE SANCHEZ, SONIA IRENE
DEMANDADO : HILARIO SILVERA, JHONATAN
HILARIO SILVERA, MARIA FERNANDA
DEMANDANTE : FLORES SILVERA, JOSE LUIS

SEÑORA JUEZ:

Informo a usted, que considerando la excesiva carga procesal que tiene esta secretaria con más de Mil expedientes en ejecución y siendo el único secretario que realiza las múltiples funciones como; proveer, elaborar oficios, partes judiciales, exhortos, pagos de Certificados de Depósitos Judiciales, elevar expedientes al superior, participar en diligencias externas de tasación y lanzamientos entre otras ordenes que solicite mi superior, es que procedo a dar cuenta los escritos por orden de prelación según fecha de registro en el SIJ y por disposición de despacho, lo que hago de conocimiento para sus fines pertinentes.

San Juan de Miraflores, 21 de agosto 2026

RESOLUCIÓN NUMERO VEINTIUNO

San Juan de Miraflores, veintiuno de agosto
Del año dos mil veintiséis. –

AUTOS Y VISTOS: DANDO CUENTA, Proveyendo conforme corresponde al estado del proceso; y **el escrito N°434-2026** presentado por el demandante **JOSE LUIS FLORES SILVERA:** Mediante el cual solicita que se convoque y publique la convocatoria de remate electrónico judicial en REM@JU debiéndose continuar con la ejecución del proceso, adjuntando el arancel judicial por remate, Certificado de Gravamen, Copia Literal del predio materia de Litis, **A lo expuesto: TENGASE PRESENTE,** y **ATENDIENDO:**

PRIMERO: Estando a su solicitud de convocatoria a remate y teniéndose presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N°30229, el cual establece en sus primeros párrafos: "*aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia (...)*".

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 12 de la ley N°30229, corresponde ordenar el remate judicial electrónico siempre que se cumpla con el arancel correspondiente y que, en la circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en fusión de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes. La resolución que dispone dicho remate electrónico es inimpugnable sin perjuicio del pedido de corrección de error material, que debe ser formulado dentro del plazo de ley.

TERCERO: Que mediante Resolución N°09 de fecha (14/11/2022) a fojas 98/106 se emitió SENTENCIA declarando fundada y ordena acreditar ante la judicatura el acuerdo de partición del inmueble, y ante la falta de acuerdo entre las partes se procederá a la venta del bien mediante remate publico disponiendo la partición del producto dinerario de la venta considerando los porcentajes reconocida en la sentencia.

CUARTO: Ante el incumplimiento de las partes de presentar acuerdo para la división y partición del inmueble materia de litis, por resolución N°12 de fecha (24/05/2024) se designó dos peritos tasadores a fin de que realicen la tasación del bien inmueble materia de litis para el remate electrónico judicial, por resolución 17 de fecha (06/10/2025) se resolvió aprobar el Informe Pericial de Tasación de fecha (10/06/2025) que obra a fojas 179/200 de autos, Estando tasado el bien inmueble materia de litis por el Valor de \$167,851.00 Dólares Americano y en soles S/612,656.00 Soles, convóquese a REMATE ELECTRONICO JUDICIAL, utilizando el Sistema de Remates electrónicos de inmuebles (REMAJU) implementado por el PODER JUDICIAL a nivel nacional.

QUINTO: Que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo **REM@JU** el cual se encuentra en el **Portal Web del Poder Judicial**; siendo que en dicho aplicativo se ingresarán las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previa inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónico judicial del bien se realiza por un periodo de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N°30229.

SEXTO: Para tal efecto, el secretario de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley N°30229, a partir del tercer día, sin que las partes hayan presentado oposición a la misma, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13 del

Decreto Supremo N°003-2015-JUS, reglamento de la ley N°30229. El Sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

SEPTIMO: El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la ley N°30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el periodo de inhabilitación.

En consecuencia, estando a la solicitud de la demandante y en virtud del ejercicio “**de la coerció**” de la jurisdicción del Juzgador, respecto al remate conforme previsto por **el Artículo 723° del CPC**, y estando al Principio de dirección e impulso del proceso, que está a cargo del Juez; a fin de cautelar la tutela efectiva y por los fundamentos y normas antes mencionadas, **SE RESUELVE:**

1. **INICIAR LA EJECUCIÓN FORZADA UTILIZANDO EL SERVICIO DE REMATES ELECTRÓNICOS JUDICIALES REM@JU**, aplicando las disposiciones correspondientes.

2. **CONVOCAR A PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO** del bien inmueble *sub-litis*, constituido:

- **Tipo:** Inmueble
- **Ubicación:** Cooperativa de Vivienda Uranmarca LTDA – Mz B Lote 33 Distrito de San Juan de Miraflores Provincia y Departamento de Lima.
- **Ficha Registral** : Partida Registral **N°P03213969** del Registro de Predios de los Registros Públicos de Lima.
- **Acreencia** : NO aplica al ser un proceso de división y partición, y no de obligación de dar suma de dinero.

3. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente al **TERCER REMATE de ser necesario**.
4. **CARGAS Y GRAVAMENES:** el bien inmueble objeto del remate, consta de las siguientes afectaciones:

HIPOTECA COMUN - CONSTITUCION, registrada en el Asiento 00003 de la Partida Registral N°P03213969 del Registro Público de Predios de Lima, otorgada por EMILIA OLINDA SILVERA SIANCAS a favor de EDPYME RAIZ S.A., a fin de garantizar las obligaciones a cargo de JUANITA YSABEL VILLEGAS VENTURA; hipoteca constituida hasta por la suma de US\$22,600.00 dólares americanos.

NOTIFÍQUESE CON LA PRESENTE AL ACREEDOR HIPOTECARIO en referencia, mediante OFICIO dirigido a su domicilio real y/o fiscal.

5. **VALOR DE LA TASACIÓN: U\$/167,851.00 DÓLARES AMERICANOS (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**, que en **MONEDA NACIONAL** al tipo de cambio de efectuado el Informe Pericial de Tasación asciende a **S/612,656.00 Soles, (SEISCIENTOS DOCE MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES)**; conforme al tipo de cambio vigente a la fecha del Dictamen.

6. PRECIO BASE DEL REMATE:

- 6.1 **PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma en Moneda Nacional en **(S/408,437.33 SOLES). (CUATROCIENTOS OCHO MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 33/100 SOLES).**
- 6.2 **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo la suma en moneda nacional en **S/347,171.73 SOLES (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA Y UNO CON 73/100 SOLES)**

- 6.3 **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación, reducida en un 15% dicho monto será reducido adicionalmente en un 15%, ascendiendo a la suma en moneda nacional en S/295,095.97 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, NOVENTA Y CINCO CON 97/100 SOLES)
7. **OBLAJE:** Se realizará en efectivo o mediante presentación de cheque de gerencia por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación.
8. **PUBLICACIÓN:** Procédase el secretario de la causa con la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial, a través del aplicativo informático REM@JU, una vez vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias.
9. **CUMPLA** el Especialista Legal de Actos Externos asignada al juzgado en efectuar el pegado de aviso de remate en la vitrina del juzgado e inmueble sub litis.
10. De conformidad con el Artículo 12 de la Ley N° 30229, la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo.

NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE EN EL SISTEMA DE REM@JU.-